

1500357-82.2021.8.26.0546

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... 29/04/2020)

"HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. NARCOTRÁFICO. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500357-82.2021.8.26.0546 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500357-82.2021.8.26.0546

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262556/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

ARARAS, 20479797 - DEL.POL.PLANTÃO ARARAS, 2262556 - DEL.POL.PLANTÃO ARARAS,

2262556 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY GABRIEL DOS SANTOS CUSTÓDIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

WESLEY GABRIEL DOS SANTOS CUSTÓDIO fora denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelos seguintes fatos descritos na denúncia:

(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 22h40min, na Rua dos Battel, próximo ao numeral 321, Jd.

Esperança III, nesta Cidade e Comarca de Conchal, WESLEY GABRIEL DOS SANTOS

CUSTÓDIO, qualificado a fls. 08, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de

terceiros, 40 (quarenta) porções de cocaína, com peso aproximado de 29g (vinte e

nove gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 03, Auto de Constatação

Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 04, bem como Laudo de Exame Químico-Toxicológico a ser oportunamente encartado aos autos.

Segundo restou apurado, o ora denunciado se encontrava próximo a um campo de futebol e promovia o narcotráfico no local, afamado ponto de venda de entorpecentes.

Na ocasião, GABRIEL foi surpreendido pela aproximação de uma viatura policial e imediatamente empreendeu fuga em sentido oposto, dispensando o que trazia nas mãos em direção a uma residência.

O denunciado foi detido pelos Policiais Militares e abordado, sendo que, em revista pessoal, foi localizado o total de R\$45,00 (quarenta e cinco reais), em notas trocadas.

Já no local em que o denunciado foi visto inicialmente, foram localizados dois saquinhos plásticos, contendo, cada qual, vinte "ependorffs" com cocaína.

O acusado fora notificado (fls. 83) e apresentou defesa preliminar (fls. 98/107).

A denúncia foi recebida no dia 11/03/2022 (fl. 118/121).

O acusado fora citado (fl. 141).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu.

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público postula a procedência da pretensão punitiva estatal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, em memoriais escritos (fls. 157/166) requer a absolvição do réu por insuficiência probatória.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

No mérito, a materialidade do delito foi constatada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), auto de exibição e apreensão (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 07), Laudo toxicológico (fls. 133/135) bem como pela prova oral colhida.

A responsabilidade criminal do acusado (autoria), da mesma forma, restou fartamente demonstrada no conjunto probatório.

O Policial Militar Jonathas Ezequiel de Oliveira, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, narrou que efetuava patrulhamento ostensivo nas vias públicas desta cidade, acompanhado do PM Freitas, ocasião em que, no local dos fatos, o qual já é conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas, ambos avistaram o réu parado defronte a um campo de futebol. Ao perceber aproximação da viatura policial, o mesmo empreendeu fuga, correndo em direção oposta, segurando um invólucro plástico em suas mãos, o que em seguida arremessou na direção de uma residência. Conseguiram abordá-lo e efetuar a revista pessoal, sendo localizado em seu poder o valor de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Após, localizaram o invólucro plástico dispensado por ele, tratando-se de dois sacos plásticos contendo vinte porções de pó branco aparentando ser cocaína.

Igual teor possui o depoimento do policial Rodrigo, ouvido apenas na fase inquisitiva.

O réu, por sua vez, manteve-se em silêncio na fase inquisitiva, ao passo que, em Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, foi comprar lanche para sua mãe quando foi surpreendido por uma viatura policial em alta velocidade. Assustado, correu em direção a uma mata. Os policiais militares efetuaram dois disparos de arma de fogo, contudo não o atingiram. Após, foi abordado pelos milicianos, os quais exigiam que eles entregasse arma, que não possuía. Foi torturado por eles com caco de vidro. Chegaram mais viaturas no local, ocasião em que foi conduzido até um médico, mas não passou por atendimento, apenas assinou uma folha. Já na Delegacia, manteve-se em silêncio, contudo o policial lhe disse que seria preso por conta de quarenta porções de cocaína, sendo agredido novamente com um tapa no rosto. Não reconhece os entorpecentes que foram apreendidos.

Verifica-se que a versão exculpatória apresentada pelo réu mostra-se isolada e não encontra supedâneo nas provas produzidas, notadamente quando confrontada com os

depoimentos dos policiais militares.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são válidos e suficientes para embasar uma sentença condenatória, mormente pelo fato de não haver nenhum indício de que faltaram com a verdade para legitimar suas ações ou para prejudicarem o acusado.

Quanto aos depoimentos de servidores da segurança pública, presume-se a imparcialidade na execução de seus trabalhos, até porque não há qualquer indício de desavenças por parte dos agentes em relação à ré, que os motivasse a construir todo um plano tão somente para incriminar pessoa inocente. Acerca da validade dos depoimentos de policiais, ensina nossa jurisprudência, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O entendimento neste Tribunal Superior é o de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017).

2. No caso em apreço, contudo, o Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado em razão de ele ter dispensado, antes de correr em direção ao interior do imóvel, uma sacola onde foram encontrados os 26 papелotes de maconha, conduta suspeita que, associada às demais circunstâncias, motivou a abordagem dos policiais. Inexiste, portanto, a nulidade alegada pelo ora agravante. Precedente.

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos

policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Não há nos autos qualquer indicativo de que os policiais teriam qualquer intenção de prejudicar o réu, visto que sequer o conheciam. Vê-se, em verdade, que o réu apenas tenta afastar sua responsabilidade pelo crime, ao, em Juízo, afirmar que as drogas foram plantadas.

Destaque-se, ainda, que inexistem elementos probatórios que comprovem que os Policiais Militares tenham efetuado disparos de arma de fogo ou agredido o réu com cacos de vidro, sendo que as lesões apontadas no laudo pericial de fls. 72/73 são resultantes da própria tentativa de fuga do acusado, o qual escalou e pulou muros, bem como adentrou uma mata.

Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, a forma em que se encontravam acondicionadas (40 porções de Cocaína, totalizando 29 gramas) e as circunstâncias em que se deu a prisão do réu, que tentou se evadir quando notou a aproximação da viatura, não deixam dúvidas de que se tratava de entorpecente destinado ao tráfico. Sendo assim, pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344)

A prova acusatória, portanto, demonstrou satisfatoriamente a responsabilidade penal do réu.

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime e a responsabilidade criminal do acusado, inexistentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, passo à fixação da pena, em observância ao disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343 de 2006.

Na primeira fase, quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nada há de relevante, pois a culpabilidade, entendida como grau de reprovação que merece pela prática do crime, apresenta-se em grau mediano e as circunstâncias, as consequências, bem como os motivos do crime são típicos de delitos dessa natureza. De outra banda, no que atine às circunstâncias preponderantes do artigo 42 da LAD, a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos devem ser consideradas de forma negativa.

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, não existem atenuantes, mas presente a agravante da reincidência pela anterior condenação com trânsito em julgado pela prática do mesmo crime (autos nº 1500270-42.2019.8.26.0144), de forma que majoro a pena em 1/6, aumentando-a ao patamar de 07 (sete) anos de reclusão 700 (setecentos) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena. Não se mostra aplicável, ainda, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é reincidente. Anda, quando adolescente, já respondeu pela prática de ato infracional análogo ao mesmo crime (fl. 140). Nesse sentido:

Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Pretendida absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos - Negativa de autoria que restou isolada no acervo probatório - Delação anônima, confirmada por diligência policial, bem como circunstâncias da apreensão que evidenciam a dedicação do acusado à mercancia ilícita - Validade dos depoimentos dos agentes públicos - Condenação mantida - Pena corretamente imposta - Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP - Descabimento - Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 - Inexigência legal de outros requisitos para

caracterização da agravante - Aplicação do redutor a que alude o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 - Descabimento - Considerável quantidade de entorpecente apreendido em poder do acusado, bem como delações anônimas e envolvimento anterior em ato infracional, que evidenciam sua dedicação à atividade criminosa e afastam a incidência da benesse legal - Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos - Impossibilidade - Regime fechado que se revelou o único cabível à espécie - Hediondez e gravidade concreta do delito cometido pelo réu, somadas ao 'quantum' da sanção imposta que determinam o cumprimento da pena em regime mais gravoso, bem como desautorizam a concessão de quaisquer benesses legais - Inteligência dos arts. 33 e 44, do CP - Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1501026-94.2020.8.26.0571; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/05/2021; Data de Registro: 04/05/2021)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público - Afastamento do redutor - Recurso da defesa - Redimensionamento da pena - Pena alterada - Redutor afastado com base na prática de atos infracionais anteriores e diante da quantidade de droga apreendida - Regime mantido em razão da gravidade da conduta praticada - Quantum da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - - Apelo Ministerial provido". (TJSP; Apelação Criminal 1501511-77.2019.8.26.0297; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)

"HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. NARCOTRÁFICO. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada". (HC 121.509/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 29/03/2010)

O regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, tendo em vista o quantum de pena, a natureza e variedade de drogas e a reincidência (art. 33, do CP).

Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário-mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que estivera preso provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto que ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado.

Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido.

Ausentes documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir o réu de regime fixado nesta sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO WESLEY GABRIEL DOS SANTOS CUSTÓDIO à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, cada qual no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, visto que subsistem os motivos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar para fins de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta demonstrada pelo réu., e a materialidade e autoria resta reafirmada pela cognição exauriente ora lançada nesta sentença.

Recomende-se o réu no local em que se encontre recluso e expeça-se guia de execução provisória.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois não comprovada a origem lícita.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas se acaso tal providência ainda não tiver sido realizada, nos termos do art. 32 e parágrafos da Lei 11.343/06.

Não há que se fale em reparação de danos à vítima (CPP, art. 387, IV).

Ao defensor nomeado arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema

Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de

Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; e proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Conchal, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA